

1500520-66.2020.8.26.0459

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: FAULER FELIX DE AVILA

Comarca: Pitangueiras

Foro: Foro de Pitangueiras

Vara: 2º Vara

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... de aumento de pena pela prática de furto no período do repouso noturno não incide na forma qualificada do delito: "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)" (Tema 1.087). Portanto, em observância ao Tema 1.087, do Superior Tribunal de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pitangueiras

Foro de Pitangueiras

2º Vara

Rua Dr. Euclides Zanini Caldas, 713, ., Centro - CEP 14750-000, Fone: (16) 3952-

2569, Pitangueiras-SP - E-mail: pitangueiras2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500520-66.2020.8.26.0459

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2300981/2020 -

DEL.POL.PITANGUEIRAS, 15015100 - DEL.POL.PITANGUEIRAS, 870/20/437 -

DEL.POL.PITANGUEIRAS, 2300981 - DEL.POL.PITANGUEIRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO TALARICO MAGGIO e outro

Vítima:

SÉRGIO ANTÔNIO DO NASCIMENTO JÚNIOR

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

07/12/2022

Aos 07 de dezembro de 2022, às 14:45 horas, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Doutor FAULER FELIX DE AVILA, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, por videoconferência conforme o procedimento previsto no Comunicado CG n. 284/2020, utilizando a ferramenta Microsoft Teams, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, em trâmite na 2ª Vara Criminal do Foro de Pitangueiras, Comarca de Pitangueiras, Estado de São Paulo. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, presentes o Ministério Público, na pessoa do Doutor Carlos Eduardo Devos de Melo, DD. Promotor de Justiça; Ausente o réu TIAGO TALARICO MAGGIO, mas presente sua advogada Dra. Celina Fernandes Meirelles -VOAB 45431/SP. Presente o réu BRUNO FERMINO PEREIRA acompanhado do advogado Dr. LEONARDO HENRIQUE FERREIRA FRAGA - OAB/SP 170.066, que requereu o prazo de 5 dias para juntada de substabelecimento, sendo deferido pelo MM Juiz. Considerando o pedido de fl. 194 pelo Ministério Público,

mediante a ausência do réu (citado fl.136), decreto sua revelia. Ao iniciar a audiência por videoconferência, foi realizado teste de áudio e vídeo, sendo que todos informaram que concordavam com o início da audiência e que tinham acesso em tempo real a áudio e vídeo. Os participantes da audiência foram informados de que os arquivos gravados nesta audiência serão disponibilizados no Sistema SAJ. Antes do início das oitivas, o Magistrado determinou o cumprimento ao item 8.1 do Comunicado CG n. 284/2020 Pelo advogado e acusado foi dito que já haviam conversado oportunamente. O Juiz informou à Defesa e ao Acusado que, caso requerido, poderá ser oportunizada nova entrevista reservada entre Defesa e o Acusado, nos mesmos moldes, a qualquer momento desta audiência, sendo garantida a oportunidade de se comunicarem durante a audiência. O Acusado e o seu Defensor informaram que tiveram garantido o direito de realização de entrevista pessoal e reservada, por prazo razoável. Informaram, igualmente, que não tinham qualquer oposição ao início da audiência. A seguir, com início das indagações pelo MM Juiz ao que não houve oposição, passou-se a inquirição das testemunhas de acusação Diego Martins Cipriano e Eliezer Fabiano Arcenio. Em seguida, foi realizado o interrogatório do réu Bruno, todas as oitivas registradas por meio de gravação audiovisual, consoante arquivo disponibilizado na forma do Comunicado CG n. 284/2020, sendo desnecessária a transcrição, nos termos do § 2º do artigo 405 do Código de Processo Penal. Em seguida, o Ministério Público e a Defesa informaram que não tinham mais provas a serem produzidas. Após, o MM Juiz disse: "Não havendo mais provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução processual. " Pela ordem, o Ministério Público e a Defesa apresentaram as alegações orais, gravadas pelo sistema audiovisual. Pelo MM Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Tiago Talarico Maggio e Bruno Firmino Pereira, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no art. 155, § 1º (repouso noturno) e 4º, inciso I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de pessoas) c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao argumento de que, supostamente, no dia 3 de dezembro de 2020 (uma quinta-feira), por volta das 01h30 (durante o repouso noturno), na Rua João Casadei, nº 413, Jardim das Pitangueiras, nesta cidade e comarca de Pitangueiras/SP, tentaram subtrair, para si, objetos ou peças do veículo GM/Corsa Wind, placas COS-1436/Pitangueiras-S0, 1998/1999, cor prata, de propriedade de Sérgio Antônio do Nascimento Júnior (conforme auto de exibição e apreensão à fl. 25, fotografias às fls. 34/35 e laudo de exame pericial de fls. 82/86 do veículo), apenas não se consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades. A denúncia foi recebida no dia 14 de abril de 2021 (fls. 103/104). Os acusados foram regularmente citados (fl. 133/136) e apresentaram respostas à acusação (fls. 145/148 e 165/167). Não constatada a ocorrência de quaisquer das hipóteses de absolvição sumária do art. 397 do Código de Processo Penal, foi ratificado o recebimento da denúncia (fl. 172/173) e designada audiência de instrução, debates e julgamento, para esta data, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas de acusação e, por fim, interrogado um dos acusados. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que o Ministério Público pugnou pela procedência parcial da ação, decotando-se a causa de aumento de pena inerente ao repouso noturno. Opinou, ainda, pela fixação da pena e respectivo regime inicial de cumprimento. A Defesa técnica de Tiago apenas teceu argumentação meritória, requerendo a desclassificação para o crime de furto na modalidade tentada, enquanto a combativa Defesa técnica de Bruno pugnou pela fixação da pena no patamar mínimo. É o relatório. Fundamento e Decido. O feito encontra-se em ordem para julgamento, e inexistem preliminares a serem dirimidas. Assim, presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais, pertinente a análise do mérito da causa. A denúncia é parcialmente procedente. A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 22/24), declarações da vítima e testemunhas (fls. 3/5), relatório final da Autoridade Policial (fls. 87/88), bem como pela prova oral coligida. De igual forma, a autoria é certa e repousa sobre o réu. Segundo consta, os denunciados dirigiram-se à frente da residência da vítima Sérgio, onde estava estacionado o seu automóvel e, valendo-se da reduzida

vigilância em razão do repouso noturno (já passava de 01h - madrugada), ambos tentavam abrir uma das portas do veículo para subtraírem algum objeto ou peça. Ocorre que, policiais militares em patrulhamento de rotina, adentraram à Rua João Casadei e flagraram os denunciados mexendo no referido carro. Na abordagem, Bruno conseguiu escapar dos milicianos, se evadindo do local, indo em direção a um brejo existente nas proximidades. Já Tiago ali permaneceu, sendo que, em busca pessoal, com ele foi encontrado um alicate, do tipo universal (fotografia de fl. 33). Foi dada voz de prisão em flagrante à Tiago, que foi conduzido ao Distrito Policial. Interrogado em solo policial, ele alegou que apenas fazia a função de "olheiro" no momento dos fatos. Já Bruno, também ouvido, repetiu a versão do comparsa, mas dizendo que, na verdade, ele quem vigiava eventual chegada da Polícia. Não fosse o bastante, o laudo de exame pericial de fls. 82/86, referente ao veículo, confirmou a tentativa de arrombamento do veículo pelos denunciados, visto que foram constatados os danos "amolgamento no terço superior da porta dianteira do flanco esquerdo (porta do motorista), atritamentos na coluna central do lado esquerdo e atritamentos na região superior a porta do motorista", concluindo-se que foram causados "através da utilização de instrumento aplicado à guisa de alavanca, aliado a esforço físico, orientado de fora para dentro do automóvel". Foi apreendido um alicate, do tipo universal, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 25). Tiago Talarico Maggio, administrativamente (fl. 7), disse que, na noite dos fatos, estava no estabelecimento chamado "Bar do Renato", com dois amigos e, quando estavam indo embora, encontraram o veículo da vítima na rua. Contou que o amigo, conhecido por "Ismigo", começou a tentar abrir o carro e pediu para que ficasse olhando. Explicou que, quando a polícia apareceu, continuou caminhando e logo foi abordado, enquanto o referido amigo fugiu. Informou não ter tentado abrir o carro, mas apenas ficou na função "olheiro". Em juízo, não compareceu para ser interrogado, pois não foi localizado para intimação, embora devidamente citado. Assim, foi declarado revel. Bruno Fermino Pereira, em solo policial (fl. 74), disse que, na madrugada dos fatos, Tiago o chamou para furtar um "toca CDs" de um carro e que, enquanto Tiago estava tentando abrir o carro, a viatura apareceu. Contou que saiu correndo e entrou em um brejo próximo ao local. Ratificou que quem tentou abrir o carro foi Tiago, e que seu papel foi apenas olhar para avisar caso a polícia viesse e que o alicate apreendido era de Tiago. Por fim, constou que pretendiam vender o "toca CDs" para comprar drogas. Em juízo, ratificou a versão administrativa. Afirmou que estava de olheiro, apenas dando cobertura para a prática do crime. Por certo, a confissão dos réus encontra eco nas provas coligidas nos autos. A vítima, Sérgio Antônio do Nascimento Júnior, relatou, administrativamente, ser proprietário do veículo em questão, o qual estava estacionado em frente a sua residência na madrugada dos fatos. Informou que era comum o veículo permanecer naquele local durante o período noturno, dado que mora na casa ao fundo, logo, não possui garagem. Narrou que, no momento dos fatos, estava dormindo e despertou com os policiais chamando para comunicar o ocorrido. Explicou que a porta dianteira do motorista estava danificada, pois os indivíduos forçaram para ter acesso ao interior do veículo, entortando-a. Dado isso, esclareceu que não possui seguro, não sabe estimar o prejuízo e que o carro não está em condições de circular. Mencionou que estava dormindo no momento dos fatos e que no local não há câmeras de segurança (fl. 5). Eliezer Fabiano Arcênio, policial militar, disse que surpreendeu, na ocasião, os dois acusados mexendo no carro, tentando abrir a porta do veículo. Aduziu que Bruno conseguiu se evadir, e não conseguiram alcançá-lo, mas Tiago foi abordado, e com ele havia um alicate. Disse que verificaram que a porta do carro estava dobrada, pois foi forçada pelos réus, para que eles conseguissem abrir o carro. Aduziu que já tinha atendido outras ocorrências relacionadas aos acusados. Diego Martins Cipriano, policial militar, narrou que em patrulha pela Rua João Casadei, avistaram a curta distância dois indivíduos mexendo em um veículo Corsa. Contou que abordaram os indivíduos, mas, durante a realização de busca pessoal, um deles, conhecido pelos policiais por "Smeagol", se desvencilhou dos policiais e fugiu rumo a um brejo que fica nas proximidades. Mencionou que o segundo indivíduo, Tiago, permaneceu no local, e com ele foi encontrado um alicate. Informou que, apesar de terem visto os dois, Tiago e "Smeagol", mexendo no veículo,

Tiago insistiu em dizer que nada fez; e que, ao vistoriarem o veículo, constataram que a dupla estava entortando a porta do veículo, com intuito de subtrair e, diante das evidências, foi dada voz de prisão a Tiago. Explicou que Tiago não esboçou reação. Informou que a vítima proprietária foi identificada na vistoria do automóvel. Com efeito, a prova oral coligida é sólida, coesa e coerente, apta a confirmar todos os pontos da acusação que pesam sobre os denunciados. No caso vertente, é de se enfatizar que os policiais militares visualizaram, de forma bastante clara, os denunciados mexendo na porta do automóvel, entortando a porta do bem aludido, com a finalidade de furtar objetos do interior daquele. Em acréscimo, a vítima, administrativamente, confirmou o ocorrido, especialmente narrando as avarias que a atuação criminosa dos réus ocasionou em seu veículo. A condenação de ambos, sob tal perspectiva, é medida que se impõe. Presente a qualificadora de concurso de agentes, na medida que ficou demonstrado, de forma cabal, que os réus, mancomunados entre si, assim agiam. No mesmo sentido, a qualificadora de rompimento de obstáculo ficou provada a contento, considerando o auto de exibição e apreensão de fl. 25, as fotografias de fls. 34/35 e, ainda, o laudo de exame pericial de fls. 82/86, atestando as avarias ocasionadas no automóvel em razão da conduta dos réus. Lado outro, com relação à causa de aumento referente ao repouso noturno (§ 1º do art. 155 do CP), ressalvado o entendimento pessoal deste julgador, é inviável a sua incidência à hipótese em liça. Isso porque, em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.087), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período do repouso noturno não incide na forma qualificada do delito: "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)" (Tema 1.087). Portanto, em observância ao Tema 1.087, do Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento correlata, prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, deve ser afastada. Sopesados tais elementos de convicção, com a certeza da condenação, passo a dosar as penas. a) Bruno Fermino Pereira. Na linha do que dispõe o art. 59 do Código Penal, utilizo uma das qualificadoras para fixar a pena-base (rompimento de obstáculo), enquanto a outra será considerada como circunstância judicial negativa. Assim, a culpabilidade comporta maior censura, em razão do concurso de agentes, hábil a facilitar o êxito na prática criminosa, bem como porque o réu os acusados agiram durante o período noturno, circunstância que reduz o grau de vigilância sobre os bens almejados, além de dificultar a identificação dos ladravazes.. Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais pagamento de 12(doze) dias-multa, estes arbitrados no patamar mínimo, à míngua da existência de informações sobre eventual capacidade econômica do acusado. Na segunda etapa de cálculo penal, afere-se que o acusado é reincidente (fls. 198/200 - Autos nº 0002325-70.2016.8.26.0459), o que fica compensado com a sua confissão espontânea, razão pela qual a afliitiva fica inalterada. Na derradeira etapa dosimétrica, considerando o iter criminis percorrido pelos agentes, que se aproximaram bastante de alcançar a consumação delitiva, com danos praticados contra o bem pertencente à vítima, reputo necessária a diminuição da pena corporal na metade. Portanto, a pena do agente fica estabelecida em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, mais pagamento de 6 (seis) dias-multa. Ausentes outras causas modificativas, torno a pena definitiva, consoante o sistema trifásico de aplicação da pena (art. 68 do CP). Fixo regime semiaberto para o início do cumprimento de pena, considerando-se a pena fixada, a reincidência do réu e as circunstâncias judiciais negativas, nos termos do art. 33, § 2ª, alínea "c", e § 3º, do Código Penal. b) Tiago Talarico Maggio. Na linha do que dispõe o art. 59 do Código Penal, utilizo uma das qualificadoras para fixar a pena-base (rompimento de obstáculo), enquanto a outra será considerada como circunstância judicial negativa. Assim, a culpabilidade comporta maior censura, em razão do concurso de agentes, hábil a facilitar o êxito na prática criminosa, bem como porque o réu os acusados agiram durante o período noturno, circunstância que reduz o grau de vigilância sobre os bens almejados, além de dificultar a identificação dos ladravazes. Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais pagamento de 12(doze) dias-multa, estes arbitrados no patamar mínimo, à míngua da existência de informações sobre eventual

capacidade econômica do acusado. Na segunda etapa de cálculo penal, a confissão espontânea fornecida administrativamente (Súmula 545 do STJ) autoriza a redução da pena em 1/6, razão pela qual a reprimenda fica estabelecida em 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, mais pagamento de 5 (cinco) dias-multa. Na derradeira etapa dosimétrica, considerando o iter criminis percorrido pelos agentes, que se aproximaram bastante de alcançar a consumação delitiva, com danos praticados contra o bem pertencente à vítima, reputo necessária a diminuição da pena corporal na metade. Portanto, a pena do agente fica estabelecida em 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão, mais pagamento de 5 (cinco) dias-multa. Ausentes outras causas modificativas, torno a pena definitiva, consoante o sistema trifásico de aplicação da pena (art. 68 do CP). Fixo o regime aberto para o início do cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal. Mais é desnecessário expor. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os réus: a) Bruno Firmino Pereira, qualificado nos autos, à pena 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 6 (seis) dias-multa, como incurso no art. 155, § 4º, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal; e b) Tiago Talarico Maggio, qualificado nos autos, à pena de 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais pagamento de 5 (cinco) dias-multa, como incurso no art. 155, § 4º, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Defiro aos réus o direito de recorrer em liberdade. Inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos com relação a Bruno, considerando a reincidência do agente, somada às circunstâncias judiciais negativas, a evidenciar a insuficiência da medida alternativa como resposta estatal a contento. Pelos mesmos fundamentos, entendo incabível a suspensão condicional da pena (arts. 44 e 77 do Código Penal). Lado outro, substituo a pena corporal de Tiago Talarico Maggio por duas restritivas de direitos (arts. 44/46 do CP), consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), a qual deverá ser quitada durante o período da aflição fixada, com a reversão da quantia respectiva em favor de entidade pública ou privada com fim social, a ser oportunamente designada pelo MM. Juízo das Execuções. Deixo de fixar valor mínimo de indenização à vítima, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, considerando que não houve pedido do Ministério Público ou do ofendido nesse sentido, de modo que a condenação seria ofensiva ao contraditório e à ampla defesa. Cumpra-se o disposto no art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal. Condeno os sentenciados ao pagamento das custas e das despesas processuais, ficando suspensa a obrigação face à gratuidade que ora lhes defiro. Após o trânsito em julgado: (a) Caso exista pena de multa, providencie a serventia, observado o disposto no art. 336, caput, do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa (Cláusula Décima Primeira, § 25 do Termo de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo - Convênio n. 003/2016). Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ); (b) Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República, e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral; (c) Intimem-se os condenados para dar início ao cumprimento das reprimendas, observando-se em tudo o Comunicado CG 628/2022; (d) Lancem-se os nomes dos sentenciados no rol do IRGD; (e) Ofícios de praxe; (f) Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa. Arbitro honorários aos advogados nomeados no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios. Publicada em audiência, saem os presentes intimados." NADA MAIS. Eu, ____ Ruan Valença Casaletti, digitei.